

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7558/2538

นาง บุญเรือน บุญอิม โดย นาย ชวน
บุญอิม ผู้ เข้า เป็น

โจทก์

คู่ความ แทน

โจทก์

นาง ชุบ ขาวพุ่ม

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 224 วรรคหนึ่ง

โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนหนังสือคำคัดค้านของข.สามี่จำเลยที่คัดค้านการรังวัดที่ดินของโจทก์จำเลยให้การว่าเหตุที่ข. ยื่นหนังสือคัดค้านการรังวัดที่ดินของโจทก์ เพราะโจทก์นำช่างรังวัดปักหลักรุกล้ำเข้ามาในที่ดินของข. ประเด็นโต้เถียงจึงมีว่าที่ดินพิพาทเป็นของโจทก์หรือข. อันเป็นคดีที่มีคำขอให้ปลดเปลื้องทุกข์อันอาจคำนวณเป็นราคาเงินได้จึงเป็นคดีมีทุนทรัพย์

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2533 โจทก์นำเจ้าหน้าที่ที่ดินรังวัดที่ดินของโจทก์ แต่นายขำ ขาวพุ่มสามี่จำเลยเจ้าของที่ดินข้างเคียงยื่นคัดค้านการรังวัดที่ดินของโจทก์ ทำให้โจทก์เสียหาย ขอให้บังคับจำเลยเพิกถอนคำคัดค้านการรังวัดที่ดินพิพาท ให้จำเลยใช้ค่าเสียหายเป็นเงิน 13,754.82 บาทพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ หากโจทก์ไม่สามารถโอนขายให้แก่ผู้ซื้อตามกำหนด ให้จำเลยใช้ค่าเสียหายเป็นเงิน 500,000

บาทพร้อมดอกเบี้ยยัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 25 มีนาคม 2535ซึ่งเป็นวันที่
โจทก์ผิดสัญญา จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า นายขำสามีจำเลยยื่นคำคัดค้านเนื่องจากโจทก์นำซึ่งรังวัดรูล้ำ
เข้ามาในที่ดินของนายขำประมาณ 1 เมตรการที่โจทก์ไม่สามารถรังวัดออกโฉนดได้
จึงไม่ใช่ความผิดของนายขำโจทก์ทราบว่านายขำยื่นคัดค้าน แต่โจทก์ยังคงไปทำ
สัญญาจะซื้อขายกับบุคคลภายนอก ความเสียหายจึงไม่ได้เกิดจากนายขำและจำเลย
ฟ้องโจทก์ขาดอายุความ การคัดค้านการรังวัดเป็นการกระทำของนายขำเพียงคน
เดียวไม่เกี่ยวกับจำเลย ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้เพิกถอนคำคัดค้านของนายขำ ชาวพุ่มสามีของจำเลยที่
คัดค้านการรังวัดที่ดินของโจทก์

จำเลยอุทธรณ์

ระหว่างพิจารณาของศาลอุทธรณ์ โจทก์ถึงแก่กรรม นายชวน บุญอิมทายาท
ของโจทก์ยื่นคำร้องขอเข้าเป็นคู่ความแทน ศาลอุทธรณ์อนุญาต

ศาลอุทธรณ์พิพากษายกอุทธรณ์ของจำเลย

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่จำเลยฎีกาว่าคำฟ้องโจทก์ที่ขอให้บังคับจำเลยเพิกถอนคำ
คัดค้านของนายขำสามีจำเลยที่คัดค้านการรังวัดที่ดินของโจทก์เป็นคำฟ้องประธาน
ส่วนการที่โจทก์เรียกค่าเสียหายมาด้วยเป็นเพียงส่วนประกอบถือว่าเป็นคดีที่มีคำขอ
ให้ปลดเปลื้องทุกข์อันไม่อาจคำนวณเป็นราคาเงินได้ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง มาตรา 224 วรรคสอง จึงเป็นคดีที่ไม่ต้องห้ามอุทธรณ์ในข้อเท็จ

จริงนั้น เห็นว่า โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนหนังสือคำคัดค้านของนายข้าสามีจำเลยที่
คัดค้านการรังวัดที่ดินของโจทก์ โดยในคำคัดค้านนายข้าอ้างว่าในการรังวัดโจทก์ได้
ปักหลักรุกล้ำเข้ามาในเขตที่ดินของนายข้าต่อมาเมื่อโจทก์และนายข้านำช่างรังวัดไป
ทำการรังวัดปักหลักนายข้าก็คัดค้านการรังวัดว่าต้องรังวัดเข้าไปในที่ดินของโจทก์
จากจุดเดิมหลักเขตหมายเลข 2840 ไปทางหลักเขตหมายเลข 4243 เนื้อที่ 105
ตารางวา คิดเป็นราคา 10,500 บาท เป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ที่ดินไม่สามารถรังวัดแบ่ง
แยกโฉนดที่ดินแปลงดังกล่าวให้แก่โจทก์ได้ จำเลยให้การว่า เหตุที่นายข้ายื่นหนังสือ
คัดค้านการรังวัดที่ดินของโจทก์เพราะโจทก์นำช่างรังวัดปักหลักรุกล้ำเข้ามาในที่ดิน
ของนายข้า ประเด็นโต้เถียงจึงมีว่าที่ดินพิพาทเนื้อที่ 105 ตารางวาที่นายข้าคัดค้าน
มาเป็นของโจทก์หรือนายข้าสามีจำเลยอันเป็นคดีที่มีคำขอให้ปลดปล่อยทุกข์อันอาจ
คำนวณเป็นราคาเงินได้ จึงเป็นคดีมีทุนทรัพย์โดยมีจำนวนทุนทรัพย์ที่พิพาทกันใน
ชั้นอุทธรณ์ตามราคาที่ดินคือ 10,500 บาท ไม่เกินห้าหมื่นบาท ต้องห้ามอุทธรณ์ใน
ข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 224 วรรคหนึ่ง หาใช่
เป็นคดีไม่มีทุนทรัพย์ดังจำเลยฎีกาไม่

พิพากษายืน

(อำนวยการ สุขพรหม-ปรีชา นาคพันธุ์-ระพินทร บรรจงศิลป์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น